



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 372/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: גלוריה חגואל
ע"י ב"כ עוה"ד שלומית ברוט
מרחוב נהר הירדן 234 יקר

נ ג ד

הנתבעים: 1. אירן רג'ואן הופשטיין
2. יוסף הופשטיין
ע"י ב"כ עוה"ד לירן הופשטיין
מרחוב גלגלי הפלדה 11 הרצליה פיתוח

פסק דין

הצדדים הינם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב לוריא 1 תל אביב הבנוי על חלקה 137 בגוש 7091 (להלן: "הבית").

התובעת הינה בעלת דירה בקומת הקרקע (הידועה כתת חלקה 2). הנתבעים בעלים של דירה בקומה השלישית (הידועה כתת חלקה 10).

התובעת טוענת כי הנתבעים עושים שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף – הנתבעים מחנים קטנוע בבעלותם בתוך חדר המדרגות מול דלת דירתה של התובעת. לטענת התובעת הדבר גורם לרעש, ריחות, זיהום ופגיעה באיכות חיייה. כמו כן ישנה סכנה של שריפה. בנוסף, הנתבעים מניחים אבנים גדולות כמעצור לדלת הכניסה לבית ומשאירים את הדלת פתוחה. האבנים מהוות סכנה ומכשול.

לאור האמור מבקשת התובעת כי ינתן צו האוסר על הנתבעים להחנות קטנוע בתחום חדר המדרגות ויאסר על הנתבעים להשאיר את דלת הבית פתוחה באמצעות אבנים.

הנתבעים טוענים כי מאז שהותקנה דלת הכניסה (לפני כשנתיים) היא פתוחה ללא אינטרקום או מפתח. הנתבעים מכחישים כי הניחו אבנים גדולות כמעצור לדלת. השימוש שמבצעים הנתבעים ברכוש המשותף הינו שימוש סביר. הקטנוע חונה בשטח מקורה שצמוד לחדר המדרגות ונפרד ממנו ומדירת התובעת באמצעות קיר בטון. שטח זה מיועד לשימוש בעלי הדירות לאחסון עגלות, אופניים וכיוצ"ב. השימוש האמור מבוצע כבר מאז שנת 1992 והוא אינו מפריע לאיש מבעלי הדירות בבית. הקטנוע לא מופעל בתחום שטח הבית ולכן הטענות בדבר המטרדים מופרכות. כמו כן, ברוב שעות היום הקטנוע לא חונה ברכוש המשותף שעה שהנתבע 2 יוצא לעבודתו.

בדיון מיום 04.11.12 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן: "מוסכם כי המפקח יפסוק בתובענה על סמך החומר שלפניו, סיכום טענות קצר של הצדדים ולאחר שיערוך ביקור במקום בנוכחות הצדדים. מוסכם כי מצב הרכוש המשותף יישאר כפי שהוא" (עמוד 3 שורות 6-7).

ביום 29.11.12 נערך ביקור במקום לאחריו סיכמו הצדדים טיעונים בהתאם להסכמה הדיונית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 372/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה.

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

בנסיבות דנן לא הוצגה על ידי מי מהצדדים החלטת אסיפה כללית המתירה את השימושים הנדונים או האוסרת אותם (ר' עמוד 1 לפרוטוקול שורות 12-15).

משכך, עלינו לבחון האם השימושים הנדונים הינם "שימוש רגיל וסביר" בהתאם להוראות הפסיקה כאמור. נתייחס לכל אחד מהשימושים בנפרד.

הותרת דלת הבית פתוחה באמצעות אבנים המשמשות כמעצור

דלת, מעצם טיבה וטבעה, לא מותקנת לשם הותרתה פתוחה כל העת. לו חפצו בעלי הדירות בבית כי הכניסה לחדר המדרגות או למבואת הכניסה הנפרדת תהיה פתוחה תמיד, לא היו צריכים הם להתקין דלת לפני זמן לא רב, כשנתיים, לגירסת הנתבעים (ר' סעיף 2.6 לכתב ההגנה).

משכך, אין בידי לקבל את טענת הנתבעים כי הדלת תמיד נותרת פתוחה על ידי כלל השכנים בבית. מן הסרטונים שצורפו לכתב התביעה עולה כי דלת הבית סגורה ונפתחת על ידי הנתבע 2 באמצעות אבנים לצורך הכנסת הקטנוע. שימוש רגיל וסביר בדלת יהיה פתיחתה וסגירתה בעת הצורך. במיוחד אמורים הדברים כאשר בעלי הדירות בחרו להתקין דלת עם מחזיר שמן וללא מעצור (עמוד 1 לפרוטוקול ביקור במקום שורות 13-14). קיומו של מחזיר שמן והעדרו של מעצור נועדו להבטיח את סגירתה דווקא של הדלת כל פעם לאחר פתיחתה.

כמו כן, אינני מוצא כי שימוש באבנים לצורך הותרת הדלת פתוחה כל העת הינו שימוש סביר ברכוש המשותף. אף אם נקבל את גרסת הנתבעים כי המצב שנתגלה בביקור במקום, לפיו הונחו כ-7 אבנים גדולות כמעצור לדלת, אינו המצב הרגיל, הרי שגם הם מאשרים כי נעשה על ידם שימוש באבנים לצורך הותרת הדלת פתוחה, כפי שניתן לראות גם בסרטונים והתמונות שצורפו לכתב התביעה (סעיף 2.8 לכתב ההגנה).

לאור האמור לעיל אני קובע כי הותרת דלת הבית פתוחה באופן קבוע באמצעות אבנים, איננה בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף ואני אוסר על הותרת הדלת פתוחה כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 372/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אולם, הנתבעים יהיו רשאים לפעול מול האסיפה הכללית של הבית להתקנת מעצור לדלת. ככל שתתקבל החלטה כאמור על ידי האסיפה הכללית ויותקן מעצור, ניתן יהיה להשאיר את דלת הבניין פתוחה לפרקים בלבד בדרך זו.

חניית קטנוע ברכוש המשותף

הצדדים התייחסו בסיכומיהם לפסיקה שונה בסוגיה הנדונה. אולם, אין בפסקי דין אלו לסייע, שכן, נסיבותיו העובדתיות של הבית ושל ההליך דנן שונות מאלו אשר נדונו בפסקי הדין המאוזכרים, בפרט אלו אשר נדונו בפני במקרים אחרים ופורטו בסיכומי התובעת.

מהביקור במקום עולה כי הקטנוע חונה במשטח מבואה מרוצף (בגודל של כ- 14 מ"ר) הנפרד בקיר בטון מחדר המדרגות. הקטנוע חונה במקום מוסתר שאינו נראה כלל מדירת התובעת ואין בו כדי ליצור כל הפרעה למעבר לחדר המדרגות או לדירת התובעת. חניית הקטנוע במבואה איננה מונעת שימוש דומה מאחרים ובכל חלקי הרכוש המשותף נעשה שימוש להעמדת אופניים ועגלות (כולל נעילתם במנעול ושושרת), לרבות, ברחבת הרכוש המשותף הצמודה לדירת התובעת בתוך חדר המדרגות.

במבואה אין ריח של דלק ואין על הקירות כל סימני פליטה של אגוז. אין גם כל סימנים על הרצפה. ניכר כי הקטנוע אינו מונע בתוך המבואה וממילא הוא אינו גורם לכל נזק לרכוש המשותף.

ויוודגש, הסרטונים אשר צורפו לכתב התביעה מחזקים את טענות ההגנה דווקא – ניכר כי אין בחניית הקטנוע כל הפרעה לגישה ולא כל מטרד רעש, ניכר כי הקטנוע אינו מונע בתחום הרכוש המשותף, לרבות בתחום המבואה, וניכר כי הקטנוע החונה אפילו אינו נראה מדירת התובעת.

למעלה מכך, מן הביקור במקום עולה כי לא ניתן לומר שהאופנוע חונה בתוך חדר המדרגות, שכן, חדר המדרגות נפרד לחלוטין מהמבואה בה חונה האופנוע. הסיבה היחידה אשר קושרת את המבואה האמורה לחדר המדרגות היא דלת הכניסה שהותקנה. דא עקא, אם מסירים דלת זו או מתקינים אותה במעבר שבין המבואה לבין חדר המדרגות, נדמה כי לא יכולה היתה להישמע עוד כל טענה מצד התובעת. אין בעובדת התקנת הדלת כדי לשנות את מהות השימוש בנסיבות דנן, בפרט כאשר נטען, וטענה זו לא נסתרה, כי חניית הקטנוע במבואה האמורה מבוצעת כבר כ- 20 שנה (סעיף 2.7 לכתב ההגנה) בעוד הדלת הותקנה לפני כשנתיים בלבד (סעיף 2.6 לכתב ההגנה).

גם לא עלה בידי התובעת לשכנע אותי כי נגרם לה איזשהו נזק מחניית הקטנוע במבואה - לא ניתן להבחין בקטנוע החונה מדלת דירתה של התובעת. התרשמתי כי הקטנוע אינו מופעל בתחום המבואה כאמור. טענות התובעת בדבר רעש וזיהום בהקשר זה אינן מקובלות ואינן נתמכות בדבר בביקור במקום. ויוודגש, גם לשיטת התובעת יכול הנתבע 2 להחנות את הקטנוע מחוץ למבואה. דא עקא, אינני מוצא כי אם אכן ישנו מטרד של רעש יהיה הבדל משמעותי בין מצב בו חונה הקטנוע במבואה לבין חנייתו מחוץ למבואה, שכן, למבואה מספר חלונות לכיוון החוץ ודלת גדולה. כך נכון הדבר גם בנוגע לחשש מפני התלקחות ושריפה. אינני מוצא כי חנייתו של האופנוע בתוך המבואה או מחוצה לה תשנה במשהו בנוגע לחשש זה. דווקא חניית האופנוע בחוץ, בסמוך לבלוני הגז של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 372/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הבית, עשויה להיות מסוכנת יותר. מכל מקום, כאמור לעיל, התרשמתי כי האופנוע ממילא אינו מונע בתחום הרכוש המשותף.

גם טענות מטרד הריח נראות מופרכות - בביקור במקום לא נתגלה כל ריח שנגרם בשל האופנוע ודווקא ריח של רטיבות ועובש הורגשו.

לא מצאתי גם כי חניית האופנוע מסכנת את בעלי הדירות. הכנסתו והוצאתו של הקטנוע שאינו מונע לתוך ומחוץ למבואה איננה מסוכנת יותר או פחות מהכנסתם והוצאתם של האופניים הרבים הפזורים בכל רחבי הרכוש המשותף בבית.

לאור האמור לעיל אני מוצא כי חניית הקטנוע במבואה, כל עוד לא נקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות וכל עוד הקטנוע אינו מונע בתחום הרכוש המשותף, הינה בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף.

לפני סיום אעיר כי ברור שבין הצדדים סכסוכים רבים. כבר נוהלו בניהם הליכים קודמים בעילות שונות בפני ערכאות שונות. חלק ארי מכתבי הטענות של שני הצדדים עסק בנושאים שאינם קשורים לסכסוך נשוא ההתדיינות שבפני. לא ניתן היה להשתחרר מן הרושם שהסכסוך דנן אינו אלא בגדר קנטרנות של שני הצדדים. עם מעט רצון טוב והתחשבות לא צריכים היו הצדדים להגיע כלל למצב של דיון משפטי ובוודאי שלא להכרעה משפטית.

לאור האמור והעובדה כי התובענה נתקבלה בחלקה ונדחתה בחלקה האחר, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות ואני קובע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ז טבת תשע"ג, 30 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב